

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4106/2534

นาย ประเสริฐ ประชุม ชน
นาย ศิริชัย อุดมศรีวิวัฒน์ นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้เป็นคู่ความในคดีอาญาที่พนักงานอัยการฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย จากเหตุที่เกิดขึ้นเหตุเดียวกับคดีนี้ แต่ก็อาจตกลงกับจำเลยขอให้วินิจฉัยข้อเท็จจริงคดีนี้ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีอาญาดังกล่าวได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอแล้ววินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาว่าเป็นอย่างไร.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 โดยประมาทชนรถยนต์โดยสารของโจทก์ที่นายสมหวัง แสงทอง ขับจอดคอยกลับรถอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนนล้าเข้าไปในทางเดินรถของจำเลยที่ 1 อยู่แล้วทำให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของคนขับรถของโจทก์ โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายเกินกว่าความเป็นจริง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต โจทก์และจำเลยที่ 1 แกล้งไม่
ตั้งใจสืบพยาน ขอให้ศาลวินิจฉัยคดีไปโดยให้ถือข้อเท็จจริงตามคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ 1462/2529 ของศาลชั้นต้นส่วนเรื่องค่าเสียหายให้ศาลกำหนดให้ตามที่เห็น
สมควร

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เหตุรถชนกันเกิดขึ้นเพราะความประมาท
เลินเล่อของทั้งจำเลยที่ 1 และนายสมหวัง แสงทองลูกจ้างโจทก์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กัน ความเสียหายของทั้งสองฝ่ายย่อมตกเป็นพับแก่กัน พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1462/2529ของศาลชั้นต้น
พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา โจทก์ นายศิริชัยอุดมศรีวัฒนา (จำเลยที่ 1 คดีนี้)
จำเลย เป็นคดีที่พนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ในข้อหาขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย จากเหตุที่
เกิดขึ้นเหตุเดียวกับคดีนี้ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ และโจทก์ได้ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
กับพนักงานอัยการศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแต่ต่อมาได้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
โจทก์แม้จะไม่ได้เป็นคู่ความในคดีอาญาก็อาจตกลงกับจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงคดีนี้ไปตามที่ปรากฏในคดีอาญาดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดี
อาญาดังกล่าวย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่
โจทก์จำเลยนำเสนอแล้ววินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรซึ่งศาล

ชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยไว้คดีถึงที่สุดแล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารตามฟ้อง เหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 และนายสมหวังคนขับรถโดยสารของ โจทก์โดยจำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความเร็วสูงมากจนไม่สามารถจะห้ามล้อให้รถหยุดได้ ทันทีที่ทั้ง ๆ ที่เห็นรถยนต์โดยสารของโจทก์ในระยะห่างประมาณ 100 เมตร ส่วน นายสมหวังก็ขับรถโดยสารแล่นล้ำเข้าไปจอดรอกลับรถในทางเดินรถของจำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่อาจจอดรออยู่ภายในแนวเดียวกับเกาะกลางถนนจนกว่าถนนจะว่างก็ได้ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นฟังว่าเหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของนายสมหวังด้วย จึงมิใช่ เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ และเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงไปตามที่ปรากฏ ในสำนวนคดีอาญาดังที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันไว้ การที่นายสมหวังขับ รถยนต์โดยสารไปจอดรอกลับรถล้ำเข้าไปทางเดินรถของจำเลยที่ 1 กับการที่จำเลย ที่ 1 ขับรถด้วยความเร็วสูงจนไม่อาจหยุดได้ทันจนเกิดเหตุชนกันเช่นนี้ เป็นการขับ รถโดยประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้นให้ค่าเสียหายของทั้งสองฝ่ายตกเป็นพับแก่กันนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ